

한전KDN(주)

주의요구 및 통보

제 목 직원의 의무 미준수

소 관 부 서 ○○○○처(◇◇◇◇◇부)

조 치 부 서 ①○○○○○처, ②□□□□처(인사부)

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 ◇◇◇◇◇부는 처 기획 공통 업무, @@@ 정보시스템설비 수탁 사업 총괄 및 운영·유지관리, 국내·외 원전 관련 컨설팅·시스템 구축, 시스템 패키지(ERP 등) 도입·운영·유지관리 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고 ○○○○처 ◇◇◇◇◇부는 처 기획 공통 업무를 수행하기 위해, 부서 내 ▽▽파트를 두고 있으며, 파트장 ◇◇◇ 차장과 파트원 △△△ 차장(이하 “△△△”라 한다) 및 ♡♡♡ 주임(이하 “♡♡♡”이라 한다) 총 3명으로 구성되어 있다.

한편, 회사는 근로기준법의 취지에 따라 임직원의 취업에 관한 「취업규칙 규정」을 두고 있으며, 직원의 의무를 규정하여 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직장 내 괴롭힘 행위를 금지하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 제2조(정의)에 따르면 “상사”란 직제 및 직무 조직상 직접 또는 간접으로 지휘·명령할 권한과 책임을 가진 사람을 말한다고 규정되어 있으며, 제8조(직원의 의무) 제1항에 따르면 직원은 회사의 규정을 준수하고 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하고, “직장 내 괴롭힘 행위”를 하여서는 아니 된다고 규정되어 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 상사는 부하의 인격을 존중하고 공정하고 성실하게 지도하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 「5직급 운영 규정」 [별표 1](표준직무표)에 따르면 업무지원의 표준 직무는 행정 및 사업분야 지원 업무이며, 기타 공통 업무로 보안관제 지원 업무, 사내 보안, 설비/시설 운영 기능성 업무, 기타 회사가 따로 정하는 기능성 업무를 수행한다고 규정되어 있다.

한편, 「근로기준법」 제72조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 업무지시 정당성 결여

△△△의 업무지시 정당성(지시 권한 여부 등)을 점검하기 위해 「취업규칙 규정」과 △△△ 소속 부서 업무분장표를 기준으로 ◇◇◇◇◇부의 조직구성을 확인하였으며, ◇◇◇◇◇부의 조직도는 [그림]과 같다.

[그림] ◇◇◇◇◇부 조직도



자료: ◇◇◇◇◇부 '업무분장표 제출자료' 재구성

「취업규칙 규정」 제2조(정의) 및 [그림 2]에 따라 ♡♡♡의 직근 상급자는 ▽▽파트 파트장(차장 ◆◆◆)이며, 상위 관리·감독권자는 부서장(부장 ☆☆☆)으로 확인됨에 따라 △△△는 ♡♡♡에게 지휘명령을 할 수 있는 권한과 책임이 없으며, △△△와 ♡♡♡은 조직 내 직급상 차이¹⁾가 존재하지만 ▽▽파트 소속 파트원으로서 업무상 동일한 직무 수행자이다.

따라서, 지휘명령 할 권한과 책임이 없는 △△△의 업무지시는 정당하지 않다.

나. 업무수행 행태 부적절

△△△가 소속되어 있는 ○○○○처 ▽▽파트의 분장업무를 [별표 1] “연도별 감사대상자 소속 파트 업무분장”과 같이 확인하였으며, △△△는 ♡♡♡과 함께 [표 2]와 같이 ○○○○처 사옥·사택관리, 버스 운행관리, 출입보안관리 등 처 공통 업무를 함께 수행하고 있다.

[표 2] △△△와 ♡♡♡의 공통분장업무 내역

구 분	내 용
2023년(ㄸㄸㄸㄸ부)	○ △△△: 사옥/사택, 귀경귀사서비스 관리, 출입보안관리(정) ○ ♡♡♡: 사옥/사택, 귀경귀사서비스 관리, 출입보안관리(부)
2024년~현재(◇◇◇◇◇부)	○ △△△: 사옥/사택, 통근버스, 식당 등 계약 및 운영관리, 안전/보건 관련 업무 지원, 비밀 등 보안 관련 업무 ○ ♡♡♡: 출입보안관리, 귀경/귀사, 차량관리 등 처 지원업무

자료: ㄸㄸㄸㄸ부 및 ◇◇◇◇◇부 업무분장표 자료 재구성

1) △△△는 3직급 차장, ♡♡♡은 5직급 주임으로 직급상 차이가 존재함

이에, △△△의 업무수행 행태 적절성을 판단하고자 △△△가 제출한 신고 자료와 [표 2]의 공통분장업무 내역을 기반으로 점검하였다.

그 결과 [별표 2] “업무수행 행태 적절성 점검결과”와 같이 출입보안관리업무 분쟁 상황에서 △△△는 ♡♡♡에게 업무지시를 할 수 있는 권한이 없으나 일방적으로 업무지시를 하였다.

또한, [표 2]와 같이 ◇◇◇◇◇부는 원활한 부서 업무 수행을 위해 정·부담당자 체계로 운영하고 있다. 그러나 △△△는 처 보안업무 주담당자임에도 불구하고, 출입관리시스템, 처장실 출입문 비밀번호 관리 등 출입 보안업무를 수행하지 않고 이를 부담당자인 ♡♡♡에게 전가하였으며, 통근버스 대가지급 과정에서 운행 일일단가 등 기성금액을 직접 검토하지 않고 ♡♡♡에게 월별 기성금액을 산출하여 대가를 지급하도록 지시하는 등 본인의 직무를 성실히 수행하지 않았다.

위와 같이 △△△는 직급상 우위를 이용하여 ♡♡♡에게 업무에 대한 상세 설명 없이 일방적으로 업무를 지시함에 따라 서로 간에 이견이 발생하였다.

다. 부적절한 업무수행 행태에 따른 직장 내 괴롭힘 관련

△△△의 업무지시 등의 행위 양태가 직장 내 괴롭힘에 해당²⁾하는지 확인하기 위해 「근로기준법」 등 관련 법령 및 매뉴얼³⁾을 참조하여 확인한 결과 [별표 3] “직장 내 괴롭힘 해당 여부 점검을 위한 사실확인 내용”과 같이, △△△는 ♡♡♡보다 직급·나이·근속연수 등 지위와 관계의 우위가 존재하였으며, 우위를 이용하여

2) 「근로기준법」 제72조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따라 직장 내 괴롭힘은 다음 3가지 조건이 동시에 만족해야 성립함(①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여, ②업무상 적정범위를 넘어, ③신체적·정신적으로 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위)

3) 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(고용노동부, 2023. 4. 발간), 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 교육자료」(2024. 1. 발간)

지휘명령을 할 권한이 없음에도 본인(△△△)의 주 담당업무를 5직급⁴⁾ 직원인 ♡♡♡에게 일부 전가⁵⁾하는 행위는 업무상 필요성이 있다고 하더라도 그 행위 양태가 사회 통념상 상당하지 않다.

그리고 부적절한 업무지시 행위가 장기간 반복적(2023년부터 2025년까지)으로 발생하였고, 업무지시의 이견 사항 발생·다툼 등으로 ♡♡♡은 심리적 갈등과 업무 스트레스 누적으로 인한 정신적 고통을 느끼게 되는 등 직장 내 괴롭힘으로 볼 수 있는 여지가 존재한다.

관계자 의견

△△△는 신고와 관련하여 본인(△△△)은 ♡♡♡의 상사로 생각하고 ♡♡♡에게 업무를 지시하였으며, 분장업무에 따라 ▽▽파트 소속 다른 차장(파트장)과 개별 업무를 수행하고 있어 ▽▽파트의 파트장은 없다고 진술하였다.

또한, △△△는 업무분장표에서 출입 및 보안관리 주담당자가 본인(△△△)으로 지정된 것은 본인(△△△)이 ♡♡♡보다 높은 직급이기 때문에 형식상 주담당자로 지정되었다고 진술하였다.

한편, ♡♡♡은 △△△를 조직 내 상사로 인지하고 업무를 수행하였으나, △△△의 업무지시 방법에 대해 상당한 불만이 있고, 그러한 행위가 지속적·반복적으로 진행됨에 따라 현재까지 갈등 상황이 초래되었고, 이로 인해 정신적 고통을 느끼고 있다고 진술하였다.

4) 「5직급 운영규정」에 따라 ♡♡♡은 행정 및 사업분야 지원업무를 수행해야 함

5) 처장실 출입문 보안업무, 출입관리시스템 관리업무, 통근버스 대가지급 금액 산출업무

조사 결론

△△△는 본인(△△△)이 직접 수행해야 할 업무를 조직 내 지위 및 관계의 우위를 이용하여 지휘명령 할 권한과 책임이 없음에도 불구하고 ♀♀♀에게 지속적·반복적으로 업무를 지시하고 전가하여 정신적 고통을 주는 행위는 직장 내 괴롭힘에 해당할 여지가 있다.

다만, △△△가 업무지시 권한이 있는 상사의 개념을 오인하였던 점과 업무 분장표상 본인(△△△)의 업무를 ♀♀♀의 업무로 착오·판단하여 지시했던 행위는 의도적으로 ♀♀♀을 괴롭히기 위해서 했던 행위 양태로 보기는 어렵다.

그러나 ① △△△는 ♀♀♀에게 지속적·반복적으로 부적절한 업무를 지시함으로써 업무분쟁 등 갈등을 초래하여 정신적 고통을 유발하였으며, ② △△△는 본인(△△△)이 ♀♀♀의 상사라는 잘못된 판단으로 직무를 수행하면서, 이견이 발생한 상황에서 부하직원으로만 생각하고 어떠한 설명 없이 일방적으로 업무를 지시하였고, ③ △△△는 처 보안관리 및 통근버스 대가지급 금액산출 업무를 ♀♀♀에게 일부 전가하는 행위를 하는 등, 「취업규칙 규정」 직원의 의무⁶⁾를 미준수한 책임을 물어 신분상 조치가 필요하다.

더불어 ○○○○처는 직원 간의 업무 분쟁, 직장 내 괴롭힘 행위가 발생하지 않도록 실효성 있는 방안을 마련하고 소속 직원을 대상으로 교육을 시행할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○○처장은 직원 간의 업무분쟁 및 직장 내 괴롭힘 발생 예방을 위해 실효성 있는 방안을 마련하고 소속 직원을 대상으로 「취업규칙 규정」 관련 교육을

6) 「취업규칙 규정」 제8조(직원의 의무) 제1항에 따라 직원은 회사의 규정을 준수하고 상사의 직무상 지시에 따른 부과된 직무를 성실히 수행해야 하며, 직장 내 괴롭힘 행위를 금지함, 같은 규정 같은 조 제2항에 따라 상사는 부하의 인격을 존중하고, 공정하고 성실하게 지도해야 함

시행하고,(통보)

□□□□처장은 「취업규칙 규정」 제8조(직원의 의무)를 미준수한 관련자에게
“경고” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
○○○○○처 ◇◇◇◇◇부	3	△△△ (*****)	20**.*.~현재	「취업규칙 규정」 미준수 (직원의 의무 미준수)	경고

[별표 1]

연도별 감사대상자 소속 파트 업무분장

구 분	분장업무 내용	
2023년 4월 (aaaa부)	파트장	○ 처 전략 및 기획 - 중장기 전략 수립, 경영목표/경영전략 이행과제, 사업추진현황 등 ○ 처 사업, 예산, BSC 관리, 업무보고 및 회의체 관리
	△△△	○ 처 인사, 총무, 관리/지원 - 처 인사, 사옥/사택, 구내식당, 귀경귀사버스 관리 - 처 세미나/워크숍 등 행사 지원, 사회공헌활동, 차량관리 - 출입보안관리(출입카드, 지문 등), 공인, 홍보기념품 관리
	☞☞☞	○ 식권구매, 에너지지킴이(정), 사회공헌활동(부), 우편물 관리 ○ 처 세미나/워크숍 등 행사 지원, 사회공헌활동, 차량관리(부) ○ 출입보안관리(출입카드, 지문 등), 공인, 홍보기념품 관리(부) ○ 처 지원업무(임차사옥, 사택관리, 귀경버스 등) / 기록물관리담당자
2024년 4월 (◇◇◇◇◇부)	파트장	○ 처 전략 및 기획 - 중장기 전략 수립, 경영목표/경영전략 이행과제, 사업추진현황 - 처 예산, BSC 관리 ○ 처 사업, 예산, BSC 관리, 업무보고 및 회의체 관리 - 신년업무보고, 주간/월간회의, 사업관련 워크숍 - 사업현황 관리, 감사대응, 전략/혁신/ESG 전략과제 담당 등
	△△△	○ 처 BSC 관리: 공공구매 실적 ○ 처 인사, 감사, 지원 등 관리/지원 - 인사(상벌 등), 감사 대응(지원 업무) 및 보고 - 계약 관련 업무(사옥, 사택, 통근버스, 식당 등) - 사옥, 사택, 통근버스, 식당 관리 및 운영 - 세미나, 워크숍, 교육 등 지원(안전, 교통, CS, CPR 등) - 상생협력 및 지역발전(상생 구매), 공인 관리 등 - 노사 및 복지 관련 업무(노사간담회 등) - 비밀 등 보안 관련 업무, 안전/보건 관련 업무 지원 - 부서 예산 관리
	☞☞☞	○ 출입보안관리(출입카드, 지문 등), 공인, 홍보기념품 관리 ○ 처 세미나/워크숍 등 행사 지원, 자산 및 차량 관리 ○ 처 지원업무(귀경/귀사, 차량관리 등) / 문서 및 기록물 관리 ○ 에너지지킴이(정), 우편물 관리 등

구 분	분장업무 내용	
2024년 12월 (◇◇◇◇◇부)	파트장	○ 처 전략 및 기획 - 중장기 전략 수립, 경영목표/경영전략 이행과제, 사업추진현황 - 경영실적보고서, 처 BSC 성과지표 관리 등 ○ 처 예산, BSC 관리 ○ 처 사업, 감사 등 업무보고 및 회의체 관리 - 신년업무보고, 주간/월간회의, 사업관련 워크숍 - 사업현황 관리, 감사대응, 전략/혁신/ESG 전략과제 담당 등
	△△△	○ 처 BSC 관리: 공공구매 실적 ○ 처 인사, 감사, 지원 등 관리/지원 - 인사(상벌 등), 감사 대응(지원 업무) 및 보고 - 계약 관련 업무(사옥, 사택, 통근버스, 식당 등) - 사옥, 사택, 통근버스, 식당 관리 및 운영 - 세미나, 워크숍, 교육 등 지원(안전, 교통, CS, CPR 등) - 상생협력 및 지역발전(상생 구매), 공인 관리 등 - 노사 및 복지 관련 업무(노사간담회 등) - 비밀 등 보안 관련 업무, 안전/보건 관련 업무 지원
	☞☞☞	○ 출입보안관리(출입카드, 지문 등), 공인, 홍보기념품 관리 ○ 처 세미나/워크숍 등 행사 지원, 자산 및 차량 관리 ○ 처 지원업무(귀경/귀사, 차량관리 등) / 문서 및 기록물 관리 ○ 에너지지킴이(정), 우편물 관리 등
2025년 2월 현재 (◇◇◇◇◇부)	파트장	○ 중장기 전략수립 및 추진현황 관리 ○ 경영평가 및 조직평가 관리 - 전략/혁신/ESG과제 관리, 경영실적보고서 작성 - 처 BSC 성과지표 및 실적 관리 ○ 처 업무보고 및 회의체 관리 - 주간/월간 보고, 신년/경영현안 업무보고 - 사업현황 관리, 사업관련 워크숍 ○ 처 예산 및 보안 관리 ○ 처 감사 대응
	△△△	○ 처 인사/노사/계약/공공구매 업무 - 인사(상벌 등), 노사(노사간담회 등) - 계약(사옥, 사택, 통근버스, 식당 등) - 공공구매 실적 관리 ○ 처 시설/죽지/상생/교육/총무 업무 - 사옥, 사택, 통근버스, 식당 - 상생협력 및 지역발전(상생 구매) - 교육, 행사, 안전, 보건, 직인/공인인증서 관리
	☞☞☞	○ 처 업무 지원 - 문서접수, 회계처리, 문서 취합 및 발신 - 자산, 기록물, 차량 - 출입보안(출입카드, 지문 등), 홍보기념품 - 귀경귀사 버스

자료: xxxxx부 및 ◇◇◇◇◇부 업무분장표 자료 재구성

[별표 2]

업무수행 행태 적절성 점검결과

발생일자	지시사항	구분	내용
'23.12.21.	보건관리(건강검진 상담) 관련	업무 지시	출장 중 명일 건강검진 상담과 관련하여, ♀♀에게 상담 대상자와 참석을 위한 연락을 취하라고 요청
		갈등 상황	♀♀은 참석 요청 연락 지시를 기한에 임박(전일)하여 지시하는 것과 관련하여 불만이 발생함
		분장 업무	(기 준) 2023. 4. 3. xxx부 업무분장표 (△△△) 처 인사, 총무 관리/지원 (♀♀) 처 지원업무(임차사육, 사택관리, 귀경버스 등)
		점검 결과	△△△는 ♀♀의 상사가 아니므로 업무지시가 아닌 업무협조의 상황이며, 본인이 상사라고 판단하여 업무지시를 한 것이라면 이견이 발생한 상황에서 「취업규칙 규정」에 따라 부하의 인격을 존중하고 공정·성실하게 지도하여야 했음
'23. 12월 말 ~ '24. 5월	출입관리시스템 현행화 관련	업무 지시	출입관리시스템에 등록된 명단과 비교할 수 있는 명단 파일(엑셀) 작성 및 출입관리시스템 현행화 요청
		갈등 상황	♀♀은 기존에 본인이 수기로 관리하던 사무실 출입자 명단 문서가 있어, △△△의 업무지시는 불필요하다고 판단함에 따라 업무 이견 발생
		분장 업무	(기 준) 2023. 4. 3. xxx부 업무분장표 (△△△) 출입보안관리(출입카드, 지문 등) (♀♀) 출입보안관리(출입카드, 지문 등)(부) (기 준) 2024. 4. 1. ◇◇◇◇부 업무분장표 (△△△) 비밀 등 보안 관련 업무 (♀♀) 출입보안관리(출입카드, 지문 등)
		점검 결과	△△△는 출입보안관리 주담당자이고, ♀♀은 출입보안관리 부담당자임. 또한, △△△와 ♀♀은 ▽▽파트 소속 파트원으로 수평적 관계로 업무상 동일한 직무수행자임. 따라서 상사가 아닌 △△△는 ♀♀에게 일방적으로 업무를 지시할 수 없음

발생일자	지시사항	구분	내용
'24. 7.31.	통근버스 회계 처리 업무 관련	업무 지시	통근버스 월 대가지급 처리 및 대가지급 금액 산출 요청
		갈등 상황	대가지급을 위한 금액산출 과정에서 △△△와 ♀♀♀의 이견이 발생하였고, △△△는 ♀♀♀에게 일일운행단가 산정 관련 협상 협의록 제공 후 금액 산출을 지시하였으며, 이로인해 금액산출 업무 담당자가 누구인지 가리는 분쟁 발생
		분장 업무	(기 준) 2024. 4. 1. ◇◇◇◇◇부 업무분장표 (△△△) 계약 관련 업무(사옥, 사택, 통근버스, 식당 등) 사옥, 사택, 통근버스, 식당 관리 및 운영 (♀♀♀) 처 지원업무(귀경/귀사 차량관리 등)
		점검 결과	「5직급 운영규정」에 따라 ♀♀♀이 회계처리 업무 수행하는 것은 적정하지만, △△△는 분장업무 상 통근버스 계약·관리·운영 등 전반적인 통근버스 관련 업무를 담당하고 있으므로, 기성금액 산출 후 ♀♀♀에게 대가지급 처리를 요청해야 함
'25. 1. 8.	처장실 출입관련 출입문 비밀번호 문의 관련	업무 지시	처장실 출입을 위해 처장실 문을 열어달라고 요청
		갈등 상황	△△△가 ♀♀♀에게 문을 열어 달라고 하는 상황에서 ♀♀♀은 출입문을 열어주지 않고 비밀번호를 불러줌
		분장 업무	(기 준) 2024. 12. 2. ◇◇◇◇◇부 업무분장표 (△△△) 비밀 등 보안 관련 업무 (♀♀♀) 처 지원업무(귀경/귀사 차량관리 등)
		점검 결과	△△△는 분장업무 상 비밀 등 보안 관련 업무를 담당하고 있으므로, 처장실 출입문 비밀번호를 관리하여 알고 있어야 하나, 처장실 출입문 보안관리 업무를 ♀♀♀에게 전가함에 따라 본인의 업무를 성실히 수행하지 않았음

자료: 신고자(△△△) '신고 관련 제출자료' 및 ◇◇◇◇◇부 '업무분장표 제출자료' 재구성

[별표 3]

직장 내 괴롭힘 해당 여부 점검을 위한 사실확인 내용

요건	판단기준	사실확인내용	해당여부
직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용	(우위성 정의) 피해자가 괴롭힘 행위에 대해 저항 또는 기절하여 줄 가능성이 높은 관계를 의미 (지위의 우위) 지휘명령 관계상 상위 또는 직위·직급상 상위 (관계의 우위) 인적 속성(연령, 학벌, 출신지역 등), 업무 속성(근속연수 등) 등 직장 내 영향력을 고려하여 판단	○ △△△와 ♀♀♀의 지위·관계의 우위 존재 – (지위) 직급상 차이 존재[△△△(3직급), ♀♀♀(5직급)] – (관계) 연령, 근속연수 차이 존재 [△△△(75년생, '06년 입사), ♀♀♀(93년생, '19년 입사)]	해당
업무상 적정범위를 넘어	업무상 필요성이 인정되지 않거나, 업무상 필요성은 인정되더라도 그 행위 양태가 사회 통념상 상당하지 않은 경우	○ ♀♀♀은 5직급 직원으로 「5직급 운영규정」에 따라 행정 및 사업분야 지원업무를 수행하여야 하나 업무분장상 본인의 출입보안 관련 업무 및 처장실 출입보안 관련 업무를 ♀♀♀에게 전가 ○ 또한, 통근버스 월 대가지급 처리 건의 경우에도 △△△가 대가지급 금액신출을 ♀♀♀에게 전가 ○ 업무내용, 처리방법·기한 등 구체적인 내용 없이 메일이나 메신저 등으로 불명확한 업무지시	일부 해당
신체적·정신적으로 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위	(신체적·정신적 고통) 객관적으로 피해자와 같은 처지에 있는 일반적이고, 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통이 발생할 수 있는 행위가 있는 경우 (근무환경 악화) 그 행위로 인하여 피해자가 능력을 발휘하는데 간과할 수 없을 정도의 지장이 발생하는 경우	○ 지속적·반복적으로 구두 및 메신저 등으로 ♀♀♀에게 의무 없는 행위를 지시함에 따라 지시의 불만 발생으로 정신적 고통을 느낌	해당

자료: “신고자(△△△) 신고 관련 제출자료”, “△△△, ♀♀♀ 문답서”, “「근로기준법」 및 「직장내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」(고용노동부 발간, 2023. 4.)” 자료 재구성